

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אליהו רבינו
דוד אמסלם
דוד ביטן
חנוך דב מלביצקי

1348/25/פ

הצעת חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה (תיקון – חשוד בעבירה
ביטחון), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 6א 1. בחוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה,
התשע"א–2011¹, אחרי סעיף 6 יבוא :

"שלילת תשלומים 6א. הודיע היועץ המשפטי לממשלה בכתב ליושב ראש
בשל חשד לעבירת הכנסת כי חבר הכנסת חשוד בעבירה לפי הוראות
ביטחון פרק ז' של חלק ב' לחוק העונשין, התשל"ז–1977²,
או לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016³,
שדינה שבע שנות מאסר או יותר, לא ישולמו לחבר
הכנסת תשלומים שהוא זכאי להם, עד לאחר מתן
פסק דין בעניינו או עד שהודיע היועץ המשפטי
לממשלה בכתב ליושב ראש הכנסת כי חבר הכנסת
אינו חשוד יותר כאמור."

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא להבטיח כי חבר הכנסת שאינו נאמן למדינה וחשוד בעבירה חמורה נגד
ביטחון המדינה, לא יהיה זכאי להטבות מקופת המדינה. לפיכך, מוצע לבטל את זכויותיו לשכר
ותשלומים אחרים של חבר הכנסת שהיועץ המשפטי לממשלה הודיע כי הוא חשוד בביצוע עבירה לפי
הוראות פרק ז' לחלק ב' לחוק העונשין, התשל"ז–1977, שכותרתו היא "ביטחון המדינה, יחסי חוץ
וסודות רשמיים", או לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016, אם העונש הקבוע לה הוא שבע שנות

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 350.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

³ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

מאסר לפחות.

במהלך חודש דצמבר 2016 נעצר חבר כנסת מכהן בחשד לעבירות ביטחון חמורות, ועל אף שהיועץ המשפטי לממשלה הודיע כי הוא חשוד, בין היתר, בביצוע עבירה לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016, הוא המשיך ליהנות משכר ותשלומים נוספים, ומוצע לפעול לשנות מצב זה. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/1931/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)